P U T U S A N
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Al Nandry Als Cil;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. TB.Simatupang Gg. Harmonis II No. 155 Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa **Al Nandry Als Cil** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik,** sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum,** Sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negari,** sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL NANDRY ALS CIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dalam dakwaan pertama***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL NANDRY ALS CIL** oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol enam belas) gram
     DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
   - Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

     DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, Al Nandry Als Cil pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022 bertempat di Jalan Pinang Baris Gg Saidin Kec. Medan Sunggal Koto Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) bahwa para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Pinang Baris Gg Saidin Kec. Medan Sunggal Kota Medan ada pengedaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjuti dan menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 19.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli Narkotika jenis shabu lalu saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli dimana ketika saksi Panji Taufik Hidayat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengambil uang saksi Panji Taufik Hidayat terbut lalu terdakwa menemui NIKO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi Panji Taufik Hidayat selanjutnya saksi Panji Taufik Hidayat bersama dengan para saksi mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dimana ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian para saksi langsung melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang akan didapat dari NIKO (DPO) untuk diperjualbelikan kembali dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 7579/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Al Nandry Als Cil.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Al Nandry Als Cil adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Al Nandry Als Cil tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, Al Nandry Als Cil pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pinang Baris Gg Saidin Kec. Medan Sunggal Koto Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Suharto, saksi Freddy H Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) bahwa para saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Pinang Baris Gg Saidin Kec. Medan Sunggal Kota Medan ada pengedaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjuti dan menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 19.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli Narkotika jenis shabu lalu saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli dimana ketika saksi Panji Taufik Hidayat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengambil uang saksi Panji Taufik Hidayat terbut lalu terdakwa menemui NIKO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada saksi Panji Taufik Hidayat selanjutnya saksi Panji Taufik Hidayat bersama dengan para saksi mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dimana ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian para saksi langsung melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 7579/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Al Nandry Als Cil.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Al Nandry Als Cil adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Al Nandry Als Cil tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suharto**, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi an. **Suharto, saksi Freddy Sinaga dan saksi Panji Hidayat** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pinang Baris Gg. Saidin Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
   - Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa **Al Nandry Als Cil** memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke Lokasi dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Suharto dan saksi Panji Hidayat melakukan Undercover untuk membeli shabu seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa, benar dan pada saat saksi memberikan uang tersebut kemudian terdakwa juga memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Jenis shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan , dan pada saat di geledah saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan cristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut dari tangan kanan terdakwa;
   - Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

   Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**
2. **Saksi Freddy Sinaga**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi an. **Freddy Sinaga, saksi Suharto dan saksi Panji Hidayat** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pinang Baris Gg. Saidin Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa **Al Nandry Als Cil** memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke Lokasi dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Suharto dan saksi Panji Hidayat melakukan Undercover untuk membeli shabu seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar dan pada saat saksi memberikan uang tersebut kemudian terdakwa juga memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Jenis shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan , dan pada saat di geledah saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan cristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut dari tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berdiri dan melakukan transaksi Narkotika Jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu yang berada di Jalan. Pinang Baris Gg. Saidin Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;

- Bahwa, benar terdakwa melihat bahwa saksi mengambil uang dari kantong sejumlah Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi untuk menjumpai Niko (DPO) untuk membeli shabu tersebut dan kemudian terdakwa di berikan 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa langsung menjumpai saksi yang membeli shabu tersebut, lalu terdakwa langsung memberikan kepada saksi, dan pada saat terdakwa hendak memberikan shabu tersebut, kemudian terdakwa di tangkap dan diamankan, dan pada saat diamankan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada saat terdakwa di introgasi, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Niko (DPO), kemudian terdakwa serta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7597/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Al Nandry Als Cil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi an **Suharto, saksi Freddy Sinaga dan saksi Panji**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hidayat yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pinang Baris Gg. Saidin Kec. Medan Sunggal Kota Medan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Al Nandry Als Cil**;

- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Al Nandry Als Cil;**
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Al Nandry Als Cil;**
- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), disita langsung dari rumah terdakwa tepatnya di dalam dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, benar saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari sesorang yang bernama Niko (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestaes Medan;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama Melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Al Nandry Als Cil** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak” adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman ini merupakan Alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual maknanya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, menjual dan membeli dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah berkaitan dengan peredaran narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam unsur ini adalah mendapatkan Sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa ataupun keuntungan;

Menimbang yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang da atas tindakannya tersebut mendapat penggati baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedang menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa, benar pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi an **Suharto, saksi Freddy Sinaga dan saksi Panji Hidayat** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan. Pinang Baris Gg. Saidin Kec. Medan Sunggal Kota Medan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Al Nandry Als Cil**;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Al Nandry Als Cil;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Al Nandry Als Cil;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), disita langsung dari rumah terdakwa tepatnya di dalam dari tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari sesorang yang bernama Niko (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestaes Medan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 7597/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Al Nandry Als Cil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah ternyata terdakwa telah berusaha untuk menjual barang bukti yang dijualnya kepada saksi dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan dan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk Negara;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Al Nandry Als Cil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.00.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2023, oleh kami **Firza Andriansyah, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Martua Sagala S.H.,M.H.** dan **As'ad Rahim Lubis S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah. S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Martua Sagala S.H.,M.H	**Firza Andriansyah, S.H.,M.H.**
As'ad Rahim Lubis S.H.,M.H	Panitera Pengganti
	Yuridiansyah. S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)